



Sammanträdesprotokoll Miljö- och tillsynsnämnden

Sammanträdesdatum	2025-10-16
Plats och tid	Stadsporten, Gläntan kl. 09:00-14:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Maria Burström
Utses att justera	Elin Johansson (V)
Justeringens plats och tid	digital signering 2025-10-20 kl. 13:00
Paragrafer	§§ 73 - 83

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Ordförande	Ulf Sjödin (S)
Justerare	Elin Johansson (V)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Miljö- och tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum	2025-10-16
Publiceras	2025-10-20
Avpubliceras	2025-11-11
Protokollets förvaringsplats	Samhällsbyggnad, Administrativ enhet
Tillkännages av	Maria Burström



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Ulf Sjödin (S), ordförande

Johannes Granström (C), vice ordförande

Dan Nilsson (S)

Krickan Forsberg (S)

Eva Nordlund (SLP)

Elin Johansson (V)

David Edeblom (MP)

Agneta Ehlin (C)

Mona Lindkvist (M)

Paula Kiffen Waktnäs (S)

Övriga deltagare

Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef

Elisabeth Lilja, verksamhetskontroller, Ledningsstaben § 75

Jacob Pettersson, miljöinspektör, § 79

Joakim Lundberg, projektledare, Gatuavdelningen, § 79

Dennis Jonsson, avdelningschef, Planeringsavdelningen, § 81

Erika Nilsson, nämndsekreterare, §§ 73 - 79

Jan-Erik Tiri, handläggare, § 78

Maria Widman, samhällsutvecklare, § 79

Maria Burström, nämndsekreterare



Innehållsförteckning	sid
§ 73 Godkännande av ändrad dagordning	4
§ 74 Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering	5
§ 75 Uppföljning Internkontrollplan 2025	6
§ 76 Förändring av debiteringsmodell för anmälningspliktiga hygieniska verksamheter	7
§ 77 Revidering – Taxa för gårdsförsäljning samt en justering av tillsynsavgift för verksamheter med låg omsättning	8
§ 78 Informationshanteringsplan för kommungemensamma processer	10
§ 79 Information Miljö- och tillsynsnämnden oktober 2025	11
§ 80 Tillfälligt serveringstillstånd – Heta Hyttan Glasbruk AB	12
§ 81 Information om pågående planärenden	13
§ 82 Redovisning av delegationsbeslut	14
§ 83 Redovisning av anmälda handlingar	15



§ 73 Godkännande av ändrad dagordning

Diariennr 25MTN53

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att ta upp ärende om avslag på ansökan om serveringstillstånd.

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att ärende om serveringstillstånd läggs till dagordningen.



§ 74 Miljö- och hälsoskyddschefens information och avvikelserapportering

Diariennr 25MTN2

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddschef Åsa Wikman informerar Miljö- och tillsynsnämnden om verksamheterna inom Samhällsbyggnad.



§ 75 Uppföljning Internkontrollplan 2025

Diariennr 24MTN36

Beslut

1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2025.
2. Miljö- och tillsynsnämnden bedömer, mot bakgrund av rapporten, att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska, enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem (Kommunfullmäktige 24 juni 2024, § 148) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund för nämndens beslut om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Uppföljningen av internkontrollen ska delges kommunstyrelsen.

Nämnden beslutade 26 november 2024 att anta internkontrollplan för 2025. Samhällsbyggnad har följt upp planen för året. Uppföljningen redovisas i bifogad rapport.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport Internkontroll 2025 MTN



§ 76 Förändring av debiteringsmodell för anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

Diariennr 25MTN27

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsmodellen för tillsyn av anmälningspliktiga hygieniska verksamheter, enligt 38 § punkt 1 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ändras från fast årlig avgift till efterhandsdebitering.

Ärendebeskrivning

Från och med 2025 har en ny taxa införts för anmälningspliktiga hygieniska verksamheter. I samband med detta har det totala antalet timmar som ligger till grund för den årliga avgiften ökat, vilket skulle spegla behovet av tillsyn utifrån tidigare erfarenhet och riskklassning.

Denna förändring har dock visat sig slå snett i praktiken, eftersom den riskerar att missgynna verksamheter som vid upprepade tillsynstillfällen uppvisat goda rutiner och har få eller inga brister.

Nämnden har fört dialog med berörda verksamhetsutövare. Vid dialogen framkom en preferens från verksamhetsutövarna för att övergå till efterhandsdebitering.

Motivering

För att möjliggöra en mer riskbaserad tillsyn och anpassa tillsynsintervallen efter faktisk behovsbild, finns ett behov av att övergå från årlig avgift till efterhandsdebitering.

Denna förändring bedöms skapa en mer rättvis och proportionerlig avgiftsmodell, där tillsynstiden är mer flexibel och speglar bättre den faktiska arbetsinsatsen. Det ger också en ökad flexibilitet i tillsynsplaneringen.

Beslutsunderlag

- Förslag - Taxa inom miljöbalkens område med bilagor



§ 77 Revidering – Taxa för gårdsförsäljning samt en justering av tillsynsavgift för verksamheter med låg omsättning

Diariennr 22MTN24

Beslut

1. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att i Taxa för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel gör ett tillägg i Taxebilaga 1 med följande text: Avgift för gårdsförsäljning, timdebitering, max 12 timmar.
2. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att i Taxa för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel sätter ned avgiften till 0 kronor för yttre tillsyn av verksamheter med en årsomsättning med mindre än 100 000 kronor i Taxebilaga 3.

Ärendebeskrivning

Sedan taxan senast reviderades har möjligheten att ansöka om tillstånd till gårdsförsäljning tillkommit. Taxan för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel behöver därmed förtydligas vilken avgift som gäller för ansökningar av gårdsförsäljning. Samhällsbyggnad föreslår att avgiften för prövning och tillstånd av gårdsförsäljning sätts utifrån nerlagd tid, dvs efterhandsdebitering. Dock max 12 timmar som gäller för ett stadigvarande alkoholtillstånd.

Miljö- och tillsynsnämnden har gett Avdelningen Miljö- och hälsoskydd i uppdrag att se över taxan för tillsynsavgiften för verksamheter som har låg omsättning i samband med att taxan uppdateras med en avgift för gårdsförsäljning. Tillsynstaxan består av två delar en fast avgift för inre tillsyn på 4 timmar som är lika för alla verksamheter och en avgift för yttre tillsyn som är en rörlig avgift utifrån årsomsättning (kr) enligt restaurangrapporten. Under 2024 omsatte 12 verksamheter under 100 000 kronor. En årlig yttre tillsyn på dessa verksamheter är inte relevant och motiverar därmed att tillsynsavgiften sätts ner till 0 kronor. Idag är avgiften 1 669 kronor för årsomsättning upp till 50 000 kronor och 2 560 kronor för årsomsättning från 50 001 kronor upp till 100 000 kronor.

Taxan för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel planeras att revideras i sin helhet under nästa år, 2026.



Beslutsunderlag

- Taxa för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel



§ 78 Informationshanteringsplan för kommungemensamma processer

Diariennr 25MTN12

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden antar Informationshanteringsplan Kommungemensamt, med förlängd giltighetstid till och med 30 juni 2029.

Ärendebeskrivning

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens (som t.ex. en kommunal nämnds) skyldighet att svara för arkivbildning och arkivvård, bl.a. framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan gallringsbeslut.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
3. forskningens behov.

I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § arkivlagen ska upprätta en systematisk förteckning över sina handlingar. I Piteå kommun kallas den för informationshanteringsplan (IHP).

Kommunstyrelsen har 9 juni 2025, § 179, beslutat om att förlänga giltighetstiden för informationshanteringsplaner för kommungemensamma processer till och med 30 juni 2029. Kommunstyrelsen har samtidigt uppmanat nämnderna att anta dessa.

Informationshanteringsplanen beslutas med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 4 kap. 3 § Reglemente för arkiv (30 oktober 2023, § 243).

Informationshanteringsplanerna är styrande dokument.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen 2025-06-09 § 179 Informationshanteringsplaner för kommungemensamma processer
- Informationshanteringsplan Kommungemensamt



§ 79 Information Miljö- och tillsynsnämnden oktober 2025

Diariennr 25MTN4

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Avdelningen Miljö- och hälsoskydd informerar om:

1. miljökvalitetsnormer (MKN) vatten
2. dagvattenmagasinet - studiebesök



§ 80 Tillfälligt serveringstillstånd – Heta Hyttan Glasbruk AB

Diariennr 25MTN53

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden avslår ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till slutet sällskap vid Heta Hyttan, Hampasgränd 14 i Piteå.

Information till beslut

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622).

Ärendebeskrivning

Heta Hyttan Glasbruk AB, med organisationsnummer 559310-4390, har ansökt om tillfälligt tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till slutet sällskap.

Räddningstjänsten har efter besök i lokalen uppgett att utrymningssäkerheten vid en eventuell brand eller annan händelse inom serveringsområdet inte tillgodoses.

Samtidigt hanterar verksamheten brandfarlig vara.

Motivering och förslag till beslut

Samhällsbyggnad, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden avslår ansökan eftersom Räddningstjänsten inte tillstyrker ansökan.



§ 81 Information om pågående planärenden

Diarienumr 25MTN4

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnad informerar om pågående planärenden.



§ 82 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnad redovisar beslut som förvaltningen fattat med stöd av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser.

Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen.

Delegationsbeslut

- Yttrande – Betänkandet SOU 2025:64 – En översyn av kontrollorganisation och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag (*dnr 25MTN48-4*)
- Delegationsbeslut MTN (Alk-T) 2025-09-01 -- 2025-10-07 (*dnr 25MTN5-12*)
- Delegationsbeslut MTN 2025-09-03 -- 2025-10-09 - Ecos (*dnr 25MTN5-13*)



§ 83 Redovisning av anmälda handlingar

Beslut

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar så som information, beslut från andra myndigheter, protokoll, kurser och konferenser med mera som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden under 2025.

Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen.

Anmälda handlingar

- Kommunfullmäktige 2025-09-15 § 214 Avsägelse av ersättare (C) - Miljö- och tillsynsnämnden 2023 - 2026(*dnr 22MTN34-7*)
- Miljömålsuppföljning 2025 Piteå kommuns svar(*dnr 25MTN6-77*)